杭州幼儿在园受伤线上律师咨询

情况截至 2026 年 10 月 20 日　　幼儿园全称及园区：【待补充】

一 事件经过

孩子男，事发时约 2 岁 4 个月。2026 年 10 月 15 日约 11 时 15 分，在杭州幼儿园托二班教室额头受伤，伤口约 2.5 厘米。约 11 时 30 分老师来电，最初告知孩子摔倒；之后我们到园查看监控，认为另一同园幼儿的动作直接导致受伤。具体致伤点、事发当刻老师人数及是否及时制止，仍需结合完整监控核实。

当天在浙江大学医学院附属儿童医院清创缝合，家长记录缝 7 针；10 月 18 日又到杭州整形医院拆线后重新全麻美容缝合，未住院。首诊病历已提示永久性瘢痕、影响外观及后期整形等风险。

10 月 19 日，双方家长、园方、教育指导中心人员及民警参与沟通。家长记录民警已保存监控，备份范围及副本获取方式尚需确认。我们已有病历、伤口照片、部分票据、费用台账和 3 段原始录音，可按需要提供。

二 目前现状和总费用

目前已发生医疗费约 1 万元，包括两次缝合及相关检查、麻醉、药品等，准确金额待票据汇总。不含后续激光、祛疤药物及其他瘢痕修复费用；后续治疗次数、周期和总费用尚未确定。护理、交通、营养等费用尚未统一核算。

当前主要担心额头留疤和后续费用承担。现有资料未见明确的书面责任比例、最终赔偿金额及分阶段付款安排。已收到的垫付款、已签文件或收据情况：【待补充】。

三 录音总结

10 月 16 日园长谈话：园方表示积极处理、先治疗并保留票据，谈到现阶段费用垫付；后续治疗听医生意见。家长希望将长期跟进及费用安排落实为机构层面的书面文件，尚未形成明确协议。

10 月 19 日园长谈话：园方表示不推脱应承担的责任，在责任范围内会支付费用；以公办园流程及保险处理为由，主张治疗结束后一次性结算。家长要求分阶段处理费用并提供书面事故说明，尚未落实具体方案。

10 月 19 日韩老师等人谈话：录音有针对当时现有两次缝合费用的保险不足部分承担表态；韩老师表示可以继续协调，并提出经济困难可申请垫付。具体责任比例、后续全部费用及付款时间未确定。

录音说明：以上依现有机器转写概括，关键表态的说话人、权限和范围需核听原音。“三万元”等为举例，尚未议定赔偿总额。

四 希望咨询的问题

1. **责任如何划分？**幼儿园和另一幼儿监护人分别承担什么责任，应向谁主张，是否需要一起起诉？目前最需要补强哪些证据？

2. **能否先处理已发生费用？**必须等全部治疗结束才能协商、赔偿或走保险吗？能否先支付现有约 1 万元医疗费，并分阶段结算后续合理费用？

3. **怎样保障后续祛疤费用？**激光、祛疤药物、瘢痕修复及必要麻醉费用，需什么医疗意见或鉴定？协议怎样写，才能保留暂未确定的后续费用，避免被一次性结清？

4. **二次美容缝合费用能否主张？**第一次普通缝合后，再拆线做全麻美容缝合，怎样证明合理性和必要性？如果对方以重复治疗或保险不赔为由拒付，应怎样处理？

5. **护理费和工作损失怎样算？**父亲请带薪假，工资未必减少；母亲经营公司。合理护理期、人数、日标准怎样确定，母亲因照护减少的经营收入怎样举证，哪些项目不能重复计算？

6. **其他赔偿可以提出多少？**营养费是否需要医嘱或购物发票？交通费、精神损害抚慰金等在杭州有什么支持条件？请结合孩子年龄、面部伤口和两次治疗，区分协商报价与法院较可能支持的范围。

7. **是否需要鉴定？**额头约 2.5 厘米伤口、未住院的情况，是否需要或值得做伤残、护理期及营养期等鉴定？何时进行较合适，未构成伤残是否影响精神损害主张？

8. **录音和下一步处理怎样安排？**现有费用承担等口头表态能证明什么？现阶段应先协商、调解还是诉讼？请指出最应先做的事项，以及初步咨询后需要补交的关键材料。

希望得到的意见：责任判断、赔偿项目及大致金额范围、后续费用约定方式、优先补证及处理步骤。另请说明后续委托范围和收费。